

**RECURSO CÍVEL Nº 5004490-11.2024.4.02.5120/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

**RECORRENTE:** JONATA LUIZ PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR)

**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

**PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PERÍCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA NÃO ATESTARAM INCAPACIDADE. AINDA QUE HAJA ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL NÃO PERMITINDO SEU RETORNO AO TRABALHO, A LEI PREVÊ QUE O PARECER DO MÉDICO DO INSS É CONCLUSIVO QUANTO À INCAPACIDADE LABORAL (OU SUA AUSÊNCIA), DE MODO QUE PREVALECE SOBRE O DO MÉDICO DO TRABALHO. SENTENÇA BASEADA NO LAUDO PERICIAL. ENUNCIADO 72/TRRJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE CONTESTEM A HIGIDEZ DO LAUDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.**

**ACÓRDÃO**

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5004490-11.2024.4.02.5120

510015165781 .V4

**RECURSO CÍVEL Nº 5004490-11.2024.4.02.5120/RJ**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

**RECORRENTE:** JONATA LUIZ PAULO DE OLIVEIRA (AUTOR)

**RECORRIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso nominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Sustenta o recorrente (evento 29) que é trabalhador da construção civil, contratado por uma empresa de impermeabilização e exposto a atividades de risco, conforme laudos médicos e o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional, Evento 1 ATESTMED) emitido pelo médico do trabalho, que constatou incapacidade para o exercício da função em decorrência de crises epiléticas, agravadas pelo risco inerente à altura superior a 2 metros. Requer preliminarmente a nulidade da sentença, para que seja realizado novo exame pericial que contemple a análise dos documentos médicos anexados, especialmente o ASO e o laudo do médico do trabalho, em conformidade com o artigo 129-A da Lei 8.213/91 e, caso seja ultrapassada a preliminar, seja julgado procedente o pedido de concessão do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

É o relatório. Passo a decidir.

**VOTO**

De acordo com o Enunciado 112 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF, “Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz”, entendimento que também é adotado em sede jurisprudencial:

**PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. ANÁLISE DA INCAPACIDADE. REEXAME DE**

**1. A realização de perícia por médico especialista só é necessária em casos especialíssimos e maior complexidade, como, por exemplo, no caso de doença rara, o que não é o caso dos autos.** Precedentes da TNU (PEDILEF 200872510048413, 200872510018627, 200872510031462).

(TNU, PEDILEF 200972500044683, Rel. Juiz Fed. Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, j. 29/03/2012).

Ademais, insta salientar que a perícia é realizada às expensas da Justiça Federal, cujo orçamento está cada vez menor, o que autoriza o juiz a ser mais rigoroso. A propósito, a Lei nº 13.876/19 é expressa no sentido de que, a partir de 2020, será garantido o pagamento de honorários periciais referentes a apenas uma perícia médica por processo judicial. Por conseguinte, descabe a realização de nova prova pericial, mesmo porque os esclarecimentos técnicos ofertados já se mostram suficientes para auxiliar na compreensão dos fatos essenciais ao exame da causa.

Passo ao mérito.

A perícia judicial foi feita em **11/09/2024**, por médica **neurologista** (RQE: 36353, como consta no CREMERJ), que considerou o autor, portador de epilepsia (CID 10 G40), apto para laborar (evento 14):

*IV - HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A) a) Profissão declarada: não há. b) Tempo de profissão: não há. c) Atividade declarada como exercida: **auxiliar de impermeabilização**. d) Tempo de atividade: 2 anos. e) Descrição da atividade: auxílio à impermeabilização de estofados. f) Experiência laboral anterior: nega. g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:*

*V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA INTRODUÇÃO Homem de 39 anos com histórico laboral e acadêmico supracitados. Afastado recentemente das funções laborais por crises epiléticas. Afirma ter tido início de epilepsia em adolescência quando apresentou perda da consciência e do tônus com movimentos involuntários, sialorreia e retorno lento do sensorio à normalidade. Afirma manter crises epiléticas frequentes porém não trouxe consigo boletins frequentes de atendimentos em emergência. Está em uso de carbamazepina 200 mg a cada 12 horas e fenobarbital 100 mg a cada 12 horas. Passou a sentir cefaleia tipo enxaqueca há cerca de 3 meses, iniciando uso de amitriptilina 25 mg à noite. Ao exame pericial, sem alterações da marcha, da estática, da força, dos reflexos, da coordenação, dos nervos cranianos. Fala fluente e coerente com orientação global preservada; pensamento organizado; identidade e autonomia do eu preservadas.*

*g) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. **Não foi constatada incapacidade. Periciado não trouxe consigo comprovação de crises epiléticas frequentes; além disso, toma apenas duas medicações para epilepsia, sendo uma em dose não otimizada.***

A perícia administrativa feita em **03/07/2024**, também considerou o autor apto (evento 4):

*História: Requerente com 39 anos, hipermeabilizador, com benefício anterior. Tem epilepsia, faz uso de gardenal e Carbamazepina. No momento com queixa de cefaléia e refere crises convulsivas frequentes. Atestado do dia 07/06/2024 da Dra Dayana Correoso RMS 3800971*

*Exame Físico: Bom estado geral, lúcido e orientado, eutímico anda sem apoio cognitivo preservado sem deficit motor*

*Considerações: Não há incapacidade laborativa atual. Requerente com epilepsia desde a infância e sempre trabalhou na construção civil, no momento estável.*

*Resultado: Não existe incapacidade laborativa.*

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 130.13656.60-2

Número do Benefício: 649.983.639-0

Espécie: 31

Número do Requerimento: 423356944

Ao Sr. (a): JONATA LUIZ PAULO DE OLIVEIRA

Endereço: R PIRATINI SN LT09 QD06, R PIRATINI SN LT09 QD06

CEP: 26425-360

Município: JAPERI

UF: RJ

Assunto: Pedido de Auxílio - Doença

Decisão: Indeferimento do Pedido

Motivo: Não Constatação de Incapacidade Laborativa

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei Nº 8.213, de 24/07/1991. Art. 71 do Decreto Nº 3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006.

Em atenção ao seu pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária, apresentado no dia 05/06/2024, informamos que não foi reconhecido o direito ao benefício, tendo em vista que não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Desta decisão poderá ser interposto Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social, dentro do prazo de 30 (trinta) dias respectivamente, contados da data do recebimento desta comunicação.

Data: sexta-feira, 19 de julho de 2024.

É certo que a empregadora do autor negou seu retorno ao trabalho em **18/06/2024**, conforme o ASO (atestado de saúde ocupacional) juntado no evento 1 - ATESTMED11, com a informação de que estava inapto para a função:

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ASO - Atestado de Saúde Ocupacional<br>AGR MED LTDA<br>Rua São Bento, 13, 1º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ<br>CNPJ: 36.082.666/0001-83 / Site: www.agrmed.com.br<br>E-mail: exames@agrmed.com.br<br>Telefone: (21) 2618-5516 / (21) 97037-5376 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

| EXAME PONTUAL |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Funcionário:  | JONATA LUIZ DE PAULO DE OLIVEIRA (M) (13/09/84) (39 anos) |
| Cargo:        | IMPERMEABILIZADOR                                         |
| Empregador:   | C 1001 MANUTENCAO PREDIAL LTDA                            |
| CPF:          | 118.769.347-27                                            |
| RG:           | RJ 214886103                                              |
| CNPJ:         | 08.397.172/0001-52                                        |

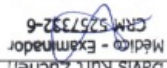
|                          |                         |      |              |
|--------------------------|-------------------------|------|--------------|
| Médico resp. pelo PCMSO: | RICARDO SZILARD GALGOUL | CRM: | 24865-0 - RJ |
|--------------------------|-------------------------|------|--------------|

| Descrição dos fatores de riscos:                                                               |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Físicos</b><br>Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista) (02.01.001)          | <b>Químicos</b><br>Produtos Químicos, Poeira não Fibrogênica           |
| <b>Ergonômicos</b><br>Trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos | <b>Acidentes/Mecânicos</b><br>Diferença de nível maior que dois metros |

| Procedimentos:                                                 |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| (0295) Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico) | 18/06/2024 |

| Aptidões:                                                                |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Trabalho em Altura                                                       | <input type="checkbox"/> APTO <input checked="" type="checkbox"/> INAPTO |
| Trabalho em Espaço Confinado                                             | <input type="checkbox"/> APTO <input checked="" type="checkbox"/> INAPTO |
| <input type="checkbox"/> APTO <input checked="" type="checkbox"/> INAPTO | DATA: 18/06/2024                                                         |

1ª via do ASO para empresa, 2ª via para o trabalhador(a) Segunda via recebida em: 18/06/2024

|                                                                                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <br>Médico emitente | JONATA LUIZ DE PAULO DE OLIVEIRA<br>CPF: 118.769.347-27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Ou seja, a empresa não permite o retorno do empregado às atividades e muitas vezes interrompe o recolhimento das contribuições previdenciárias. É o chamado "limbo previdenciário", que se dá quando o INSS nega o benefício de incapacidade, atestando a aptidão laboral do segurado e o empregador, a seu turno, submete o empregado a novo exame médico e verifica que este continua incapacitado para o trabalho, decidindo mantê-lo afastado de suas funções até que se recupere. Assim, o segurado fica sem salário e sem benefício.

No entanto, a Lei prevê que o parecer do médico do INSS é conclusivo quanto à incapacidade laboral, de modo que prevalece sobre o do médico do trabalho:

Art. 30. Fica estruturada a carreira de Perito Médico Federal, no âmbito do quadro de pessoal do Ministério da Economia, composta dos cargos de nível superior de Perito Médico Federal, de provimento efetivo. (...)

*I - o regime geral de previdência social e assistência social:*

***a) a emissão de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral:***

E mais, no caso concreto, o parecer do médico do INSS ainda foi corroborado por aquele do médico perito judicial, como visto, já que ambos atestaram não haver incapacidade.

Ressalto que os documentos, atestados e laudos trazidos com a inicial não possuem considerações técnicas superiores àquelas lançadas no laudo pericial e não são suficientes para alterar a conclusão do perito, até porque foram devidamente analisados quando do exame. O laudo está devidamente fundamentado e sem qualquer omissão ou contradição a ponto de impedir a valoração judicial para a solução da controvérsia, sendo que o perito, ao exarar seu parecer conclusivo, analisou e levou em conta toda a documentação médica juntada aos autos.

Vale lembrar que receituários não significam que o simples uso de medicamentos impeça a parte de trabalhar e exames são documentos que não mencionam condições pormenorizadas sobre o impacto da doença na rotina laboral do segurado.

A prova pericial objetiva proporcionar ao juiz os conhecimentos técnicos de sua área que nem juízes e advogados possuem. Somente pode ser afastada caso existam nos autos outros documentos médicos com fortes provas e conclusões superiores àquelas do perito judicial e do INSS. O fato de haver divergência entre as conclusões do perito médico judicial, que, aliás, foram as mesmas do perito médico do INSS, e as eventuais manifestações do médico do segurado, por si só, não compromete a eficácia do laudo produzido em Juízo. Afinal, não se pode perder de perspectiva que, em ações cujo cerne é a incapacidade/capacidade laboral, sempre haverá posicionamentos técnicos divergentes.

De fato, a parte autora, a quem o benefício foi negado administrativamente, alega estar incapacitada para o trabalho por estar doente. Por outro lado, a autarquia, ao negar o benefício, alega a inexistência de incapacidade. Aliás, se assim não fosse, não haveria nem mesmo lide, pretensão resistida. Por conseguinte, para a solução da mesma, mostra-se necessária a realização de perícia médica por *expert* imparcial, nomeado pelo juízo, cujo laudo, obviamente, será contrário às manifestações dos médicos de pelo menos uma das partes.

Cabe lembrar que a Resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) nº 18551/2008 trata da **caracterização de incapacidade laborativa como prerrogativa dos médicos peritos**. Ao médico assistente é dado PRESUMIR a incapacidade de seu cliente. Porém, cabe ao médico perito ATESTAR a capacidade ou incapacidade do examinado para que produza efeitos legais.

Para maior esclarecimento, trago à colação a explicação do perito médico Dr. Alberto Estevez Garcia:

*Adredemente, temos que afirmar ao julgador, que MÉDICO PERITO, NÃO É PERITO MÉDICO. O médico que consulta e trata os paciente, mantém um relacionamento de confiança com seus pacientes e este com ele. Ouve com credulidade suas queixas reais e fictícias, acredita nelas, conforta e medica fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Por sua vez, o paciente confia no médico assistencialista e este passa a ser sua âncora, bengala, ao qual faz confidências com certeza do segredo guardado pelo sigilo profissional.*

*A estes, denominamos de MÉDICO PERITO.*

*Já o PERITO MÉDICO, não guarda relação com o periciado, apenas o pericia em determinado momento, não guarda qualquer relação com o autor, procura sempre correlacionar, o tipo de enfermidade com sua atividade profissional, daí a importância crucial de ser médico do trabalho e conhecer de profissiografia para a conclusão de capacidade laboral ou incapacidade.*

Para concessão de benefício por incapacidade temporária ou permanente, impõe-se comprovação de incapacidade do segurado para suas atividades habituais, temporária ou definitivamente. Importa ressaltar que o simples fato de o segurado do INSS ser portador de determinada doença, sob controle e acompanhamento médico, medicamentoso, fisioterápico e/ou psicoterapêutico, não implica, por si só, no reconhecimento de efetiva incapacidade para o trabalho. De fato, diversas são as doenças de fundo que acometem milhões de indivíduos, mas cujos sintomas e evolução admitem efetivo controle mediante regular acompanhamento e/ou tratamento médico, sem que gerem incapacidade funcional para o trabalho.

De se acrescentar que, se o requisito da incapacidade não está preenchido, outros fatores e aspectos sociais não podem ensejar sozinho a concessão pretendida. Nesse sentido, transcrevo a Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização: *"O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual"*.

Por fim, cabe a aplicação do Enunciado 72 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que dispõe: *"Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial quando o recurso não trazer razões que possam afastar a higidez do laudo"*.

Fica, desde já, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração para este fim.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, *in fine*, do Código de Processo Civil, suspenso em caso de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa.